

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3574040309860004, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 03 September 1886, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ridwan Hakim, S.H dan Sodik, S.H., CBL, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kledokan III No. 145, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 111/Kuasa/V/2024/PA.Prob tanggal 21 Mei 2024, dengan menggunakan alamat email *ridwanhakim695@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 21 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3574040309860004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari (Alm) Ali Wafa Muhni bin H. Abdul Muchni;
3. Bahwa dari pernikahan (Alm) Ali Wafa Muhni bin H. Abdul Muchni dengan (Alm) Arwita Laksmi Yuniartin binti Muhammad Mustamir Ibnu Hajar telah lahir 3 (tiga) orang anak;
 - a. Majeeda Athaya Nashwanaira Ali binti Ali Wafa Muhni Perempuan, lahir di Yogyakarta/15 Maret 2006, usia 18 (delapan belas) tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1789/I/2006
 - b. Maheera Athaya Haizanaira Ali Binti (Alm) Ali Wafa Muhni, Perempuan, lahir di Yogyakarta/ 30 September 2008, usia 16 (enam belas) tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5617/L/2008.
 - c. Madeeha Athaya Eqilanaira Ali Binti (Alm) Ali Wafa Muhni, Perempuan, lahir di Sleman/12 Agustus 2012, usia 12 (dua belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09288/2012.
4. Bahwa Kakak kandung pemohon tersebut yang bernama (Alm) Ali Wafa Muhni bin H. Abdul Muchni dengan (Alm) Arwita Laksmi Yuniartin binti Muhammad Mustamir Ibnu Hajar telah bercerai di Pengadilan Agama Sleman dengan Akta Cerai Nomor: 416/AC/2021/PA. Smn, pada tanggal 16 April 2021;
5. Bahwa Pemohon memiliki keponakan kandung masih dibawah umur yang Bernama:
 - MAJEEDA ATHAYA NASHWANAIRA ALI binti ALI WAFA MUHNI Perempuan, lahir di Yogyakarta/15 Maret 2006, usia 18 (delapan belas) tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1789/I/2006.
 - MAHEERA ATHAYA HAIZANAIRA ALI Binti (Alm) ALI WAFA MUHNI, Perempuan, lahir di Yogyakarta/ 30 September 2008, usia 16 (enam belas) tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5617/L/2008.

- MADEEHA ATHAYA EQILANAIRA ALI Binti (Alm) ALI WAFA MUHNI, Perempuan, lahir di Sleman/12 Agustus 2012, usia 12 (dua belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09288/2012.

6. Bahwa (Alm) Ali Wafa Muhni bin H. Abdul Muchni pada tanggal 05 Juli 2021 meninggal dunia di Pemalang, Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3404-KM-13092021-0015 tertanggal 13 September 2021;

7. Bahwa (Almh) Arwita Laksmi Yuniartin binti Muhammad Mustamir Ibnu Hajar pada tanggal 03 Oktober 2023 meninggal dunia di Yogyakarta sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3471-KM-17102023-0011 tertanggal 19 Oktober 2023;

8. Bahwa selama pernikahan, (Alm) Ali Wafa Muhni bin H. Abdul Muchni dan (Almh) Arwita Laksmi Yuniartin binti Muhammad Mustamir Ibnu Hajar memiliki harta yang belum dibagi;

9. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas ketiga Keponakan pemohon tersebut yang masih dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas peninggalan kedua orang tuanya dan untuk mengurus harta benda peninggalan Orang tua Pemohon yang belum dibagi dan belum turun waris;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali". Pasal 50 ayat (2), "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya", dan Pasal 51 ayat (2), "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) serta ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memohon agar ditetapkan secara hukum sebagai wali dari anak-anak yang bernama; 1. MAJEEDA ATHAYA NASHWANAIIRA ALI binti ALI WAFA MUHNI Perempuan, lahir di Yogyakarta/15 Maret 2006, usia 18 (delapan belas) tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1789/I/2006, 2. MAHEERA ATHAYA HAIZANAIIRA ALI Binti (Alm) ALI WAFA MUHNI, Perempuan, lahir di Yogyakarta/30 September 2008, usia 16 (enam belas) tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5617/L/2008; 3. MADEEHA ATHAYA EQILANAIIRA ALI Binti (Alm) ALI WAFA MUHNI, Perempuan, lahir di Sleman/12 Agustus 2012, usia 12 (dua belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09288/2012.

12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah dan ibu kandung anak-anak tersebut;
- b. Bahwa untuk mengurus asset-asset peninggalan Ayah Pemohon yang belum dibagi waris berupa;
 - Berupa Satu bidang tanah SHM No. 1163, AN. Abdoel Moechni, luas 3.306 M2 terletak di Kelurahan. Mangunharjo, Kecamatan. Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi. Jawa Timur,
 - Berupa Satu bidang tanah SHM No. 1165, AN. Abdoel Moechni, luas 3.973 M2 terletak di Kelurahan. Mangunharjo, Kecamatan. Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi. Jawa Timur.
- c. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai paman kandung dan wali atas anak-anak tersebut;

d. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo segera memeriksa dan mutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kakak kandung Pemohon yang bernama **1. MAJEEDA ATHAYA NASHWANAIIRA ALI binti ALI WAFA MUHNI 2. MAHEERA ATHAYA HAIZANAIIRA ALI Binti (Alm) ALI WAFA MUHNI 3. MADEEHA ATHAYA EQILANAIIRA ALI Binti (Alm) ALI WAFA MUHNI**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Dan apabila Pengadilan Agama Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ridwan Hakim, S.H dan Sodik, S.H., CBL, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kledokan III No. 145, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 111/Kuasa/V/2024/PA.Prob tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan

perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Haris Arafah Nomor 3574040309860004 tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Martasiah Nomor 3574040506068720 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Ceruniartin SE binti H.M. Mustamir Ibnu Hajar dengan Ali Wafa Muhn timer, ST, M.Eng bin H. Abdul Muchni atas nama Arwita Laksmi Y Nomor 01216 tanggal 06 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ali Wafa Muhni Nomor 3404-KM-13092021-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 13 September 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Arwita Laksmi Yuniartin Nomor 3471-KM-17102023-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 19 Oktober 2023, bukti

tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama Majeeda Athaya Naswanaira Ali Nomor 1789/I/2026 tanggal 18 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama Maheera Athaya Haizanaira Ali Nomor 5617/L/XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama Madeeha Athaya Eqilanaira Nomor 09288/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1163 Desa Mangunharjo atas nama Abdoel Moechni, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1165 Desa Mangunharjo atas nama Abdoel Moechni, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.10;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Karyawan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Majeeda Athaya Nashwanaira Ali binti Ali Wafa Muhni, Maheera Athaya Haizanaira Ali binti Ali Wafa Muhni dan Madeeha Athaya Eqilanaira Ali binti Ali Wafa Muhni, dan anak-anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 dan ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa, saat ini ayah dan ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxxxxxxx, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak-anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara

administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengelolaan untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1163, AN. Abdoel Moechni, luas 3.306 M2 terletak di Kelurahan. Mangunharjo, Kecamatan. Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi. Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1165, AN. Abdoel Moechni, luas 3.973 M2 terletak di Kelurahan. Mangunharjo, Kecamatan. Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi. Jawa Timur;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Majeeda Athaya Nashwanaira Ali binti Ali Wafa Muhni, Maheera Athaya Haizanaira Ali binti Ali Wafa Muhni dan Madeeha Athaya Eqilanaira Ali binti Ali Wafa Muhni, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 dan ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa, saat ini ayah dan ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah ayah kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak-anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxxxxxxx, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak-anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengelolaan untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1163, AN. Abdoel Moechni, luas 3.306 M2 terletak di Kelurahan. Mangunharjo, Kecamatan. Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi. Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1165, AN. Abdoel Moechni, luas 3.973 M2 terletak di Kelurahan. Mangunharjo, Kecamatan. Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi. Jawa Timur;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 111/Kuasa/V/2024/PA.Prob tanggal 21 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah keluarga/kerabat dari orang tua terhadap anak-anak yang bernama Majeeda Athaya Nashwanaira Ali binti Ali Wafa Muhni, Maheera Athaya Haizanaira Ali binti Ali Wafa Muhni dan Madeeha Athaya Eqilanaira Ali binti Ali Wafa Muhni, dan ayah dan ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih

dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian, khususnya untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1163, AN. Abdoel Moechni, luas 3.306 M2 terletak di Kelurahan. Mangunharjo, Kecamatan. Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi. Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1165, AN. Abdoel Moechni, luas 3.973 M2 terletak di Kelurahan. Mangunharjo, Kecamatan. Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi. Jawa Timur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.10) yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang mana kedua Saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini

sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas ketiga anak bernama Majeeda Athaya Nashwanaira Ali Binti Ali Wafa Muhni Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 15 Maret 2006, Maheera Athaya Haizanaira Ali Binti (Alm) Ali Wafa Muhni, Perempuan, lahir di Yogyakarta lahir tanggal 30 September 2008 dan Madeeha Athaya Eqilanaira Ali Binti (Alm) Ali Wafa Muhni, Perempuan, lahir di Sleman lahir tanggal 12 Agustus 2012;
2. Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari kerabatnya/keluarga Pemohon yang Ali Wafa Muhni bin H. Abdul Muchni dengan Arwita Laksmi Yuniartin binti Muhammad Mustamir Ibnu Hajar;
3. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung ketiga anak tersebut telah bercerai pada tanggal 06 April 2021;
4. Bahwa ayah kandung ketiga anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021, dan ibu kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2023 karena sakit;
1. Bahwa selama dalam pengasuhan keluarga Pemohon, ketiga anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat pada keluarga Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan ketiga anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;
2. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas ketiga anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap ketiga anak tersebut;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah

untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya terhadap ketiga anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

5. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas ketiga anak bernama Majeeda Athaya Nashwanaira Ali Binti Ali Wafa Muhni Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 15 Maret 2006, Maheera Athaya Haizanaira Ali Binti (Alm) Ali Wafa Muhni, Perempuan, lahir di Yogyakarta lahir tanggal 30 September 2008 dan Madeeha Athaya Eqilanaira Ali Binti (Alm) Ali Wafa Muhni, Perempuan, lahir di Sleman lahir tanggal 12 Agustus 2012;
6. Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari kerabatnya/keluarga Pemohon yang Ali Wafa Muhni bin H. Abdul Muchni dengan Arwita Laksmi Yuniartin binti Muhammad Mustamir Ibnu Hajar;
7. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung ketiga anak tersebut telah bercerai pada tanggal 06 April 2021;
8. Bahwa ayah kandung ketiga anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021, dan ibu kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2023 karena sakit;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan keluarga Pemohon, ketiga anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat pada keluarga Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan ketiga anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas ketiga anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap ketiga anak tersebut;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah

untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dikarenakan ayah dan ibunya telah meninggal dunia, sementara tujuan lainnya karena untuk mengurus hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya terhadap ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan/permohonan tidak diatur dalam H.I.R., sehingga untuk kepentingan proses beracara, Hakim dapat mengacu pada ketentuan *reglement op de burgerlike rechtsvordering* (Rv). Pasal 127 Rv menyebutkan:

“Pemohon/permohonan berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya”.

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan

dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku Paman harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku Paman dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau

2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika;
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa *“Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban :

1. Melakukan kuasa asuh orang tua;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri :
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
3. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
4. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;

5. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari ketiga anak bernama Majeeda Athaya Nashwanaira Ali Binti Ali Wafa Muhni, Maheera Athaya Haizanaira Ali Binti (Alm) Ali Wafa Muhni, Madeeha Athaya Eqilanaira Ali Binti (Alm) Ali Wafa Muhni, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Majeeda Athaya Nashwanaira Ali Binti Ali Wafa Muhni, Maheera Athaya Haizanaira Ali Binti (Alm) Ali Wafa Muhni, Madeeha Athaya Eqilanaira Ali Binti (Alm) Ali Wafa Muhni, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;

2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari anak yang bernama Majeeda Athaya Nashwanaira Ali binti Ali Wafa Muhni, lahir tanggal 15 Maret 2006, Maheera Athaya Haizanaira Ali Binti Ali Wafa Muhni, lahir tanggal 30 September 2008 dan Madeeha Athaya Eqilanaira Ali Binti Ali Wafa Muhni, lahir tanggal 12 Agustus 2012;
3. Menyatakan bahwa Penetapan ini hanya dapat digunakan Pemohon untuk bertindak hukum atas nama Majeeda Athaya Nashwanaira Ali binti Ali Wafa Muhni, Maheera Athaya Haizanaira Ali binti Ali Wafa Muhni

dan Madeeha Athaya Eqilanaira Ali binti Ali Wafa Muhni yang masih di bawah umur dalam pengurusan peralihan hak atas SHM No. 1163, AN. Abdoel Moechni, luas 3.306 M2 terletak di Kelurahan. Mangunharjo, Kecamatan. Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi. Jawa Timur dan SHM No. 1165, AN. Abdoel Moechni, luas 3.973 M2 terletak di Kelurahan. Mangunharjo, Kecamatan. Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi. Jawa Timur;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)